

1502703-39.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... O réu confessou espontaneamente o tráfico. Não conhecia o réu.

Adriano disse que cumpria ordem de serviço no Ginásio João do Pulo. Ao avistar a equipe, o réu correu, mas foi alcançado e detido. Com ele foi encontrada uma pochete que continha drogas e dinheiro em notas diversas. O réu confessou informalmente o tráfico. Não conhecia o réu.

Maria Selma de Jesus disse que é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502703-39.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502703-39.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288459/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 20967823 - 01º D.P. GUARULHOS, 3576/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2288459 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DO CARMO FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Pedro Henrique do Carmo Fernandes foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 17h37min, na Avenida Maria Cerri, nº 145, Cocaia, nesta cidade de Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 24 porções de maconha, com peso líquido de 40 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, guardas civis estavam em patrulhamento pelo Ginásio Esportivo João do Pulo cumprindo uma ordem de serviço quando avistaram Pedro correndo tão logo visualizou as viaturas e motos. Ele saiu do complexo e foi

pego em uma viela sem nome que tem nas proximidades. Revistado, os guardas localizaram com ele uma pochete que portava, na qual havia 24 embalagens contendo maconha e a quantia de R\$ 218,00. Indagado, o réu confessou que estava vendendo drogas.

O acusado foi notificado (fl. 61) e apresentou defesa preliminar (fls. 63/64).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fls. 70/71).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o réu, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas cinco testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a fixação da pena mínima e reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os guardas civis Tadeu da Cruz Miranda e Adriano Gomes.

Tadeu relatou que fazia patrulhamento pelo Ginásio Esportivo João do Pulo, situado na Avenida Maria Cerri, nº 145, cumprindo uma ordem de serviço, quando avistou o réu correndo logo após notar a presença policial. Ele saiu do complexo e foi pego em uma viela sem nome que tem nas proximidades. Trazia a tiracolo uma pochete contendo 24 embalagens contendo porção de erva verde parecendo ser maconha e a quantia de R\$ 218,00. Indagado, Pedro confessou que estava vendendo drogas (fl. 05).

Seu colega de instituição Adriano apresentou relato semelhante (fl. 06).

Perante o Delegado de Polícia, o réu disse que estava traficando para pagar suas dívidas. Quando foi pego pela GCM, tinha cerca de R\$ 180,00 do tráfico e cerca de 24 potes de maconha, que vendia a R\$ 10,00 cada. Pegava a droga dentro de uma lixeira do ginásio e depois deixava o dinheiro dentro da mesma lixeira, de modo que não conhece o outro traficante. Ao final do dia, gerava R\$ 300,00, sendo que ficava com R\$ 50,00 (fl. 07).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas cinco testemunhas e o réu interrogado.

Tadeu narrou que estavam cumprindo uma ordem de serviço quando viram o réu correndo do interior de um ginásio logo após ele perceber a presença da equipe. Abordado, com ele foi encontrada uma pochete na qual continha porções de droga em seu interior, além de dinheiro em espécie. O réu confessou espontaneamente o tráfico.

Não conhecia o réu.

Adriano disse que cumpria ordem de serviço no Ginásio João do Pulo. Ao avistar a equipe, o réu correu, mas foi alcançado e detido. Com ele foi encontrada uma pochete que continha drogas e dinheiro em notas diversas. O réu confessou informalmente o tráfico. Não conhecia o réu.

Maria Selma de Jesus disse que é tia da mãe do réu. Nada sabe sobre a acusação. Não sabe do envolvimento dele com o tráfico. O réu a ajudava com frequência.

Francisco de Assis do Carmo disse que é tio do réu. Nada sabe sobre a acusação. Ele tinha ocupação lícita, pois esporadicamente trabalhava como chapa. Não sabia que ele usava drogas.

Maria do Socorro do Carmo, mãe do réu, disse que ele estava com uma dívida de drogas e, por isso, estava traficando. Teve que pagar esse dívida.

Em interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse que estava traficando quando foi surpreendido pelos guardas civis. Tinha uma dívida com traficantes e, por isso, viu-se obrigado a traficar.

Pois bem.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/10), laudos de constatação prévia (fls. 80/82) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), os quais constatarem no material apreendido a presença de tetrahydrocannabinol, substância previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os guardas civis ouvidos narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam diligência quando notaram o réu empreendendo fuga, tendo corrido assim que percebeu a presença de viaturas. Abordado, na pochete que trazia consigo foram encontradas as drogas apreendidas, bem como dinheiro em espécie.

Como se não bastasse, o réu confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que no dia dos fatos traficava no interior do ginásio.

Cabalmente demonstrado, portanto, o vínculo do réu com as drogas apreendidas.

A quantidade de entorpecentes (24 porções de droga) e o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 218,00), as circunstâncias da prisão (abordagem em ponto de venda de drogas) e confissão não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes. Existe um único apontamento em sua ficha criminal, referente ao presente processo, o que permite concluir que o evento delitivo em questão foi um fato isolado em sua vida. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade.

A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 são inteiramente favoráveis ao acusado.

Ele foi surpreendido com 40 gramas de entorpecente, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes.

Não há variedade de drogas, uma vez que o réu foi surpreendido somente com um tipo de entorpecente.

Foi apreendida apenas maconha, a menos lesiva das drogas ilícitas.

Destarte, inexistindo circunstâncias desfavoráveis a serem valoradas nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes do art. 65, I, e III, d, do Código Penal, pois o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos na data do crime e confessou espontaneamente a prática do crime. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive cristalizado no enunciado sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria, as circunstâncias legais não podem conduzir a pena para alguém ou além dos limites abstratamente cominados pelo legislador. No presente caso, a pena-base foi fixada no piso legal. Diante disto, deixo de considerar, na dosimetria da pena, as citadas atenuantes.

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Possível, por outro lado, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é primário e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza. Ele preenche, deste modo, todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal.

Cumprе destacar que, em virtude do princípio da presunção de inocência, ações penais em curso e mesmo condenações sem trânsito em julgado não justificam o afastamento do redutor. Nesse sentido decidem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua

aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (14,96 G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. MINORANTE. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. CONVERSÃO DAS REPRIMENDAS.

1. Deve incidir a causa de diminuição da pena, por se tratar de paciente primário, sem antecedentes, apreendido com quantidade de droga não expressiva.
2. Segundo precedentes desta Corte, inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (AgRg no HC n. 648.079/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/4/2021).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 718.540/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019).

2. Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória. Na espécie, no momento da prolatação da sentença condenatória (4/8/2021) o agravado respondia a outra ação penal pelo mesmo delito, no entanto, inexistia o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que só ocorreu em 23/2/2022, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 715.793/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nesse passo, de rigor a aplicação da minorante estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Diante da inexpressiva quantidade de drogas e demais circunstâncias do presente caso, não há óbice à aplicação do redutor em seu grau máximo. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

O acusado não goza de padrão de vida elevado. Por este motivo, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

O réu é primário e ostenta bons antecedentes. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A pena privativa de liberdade ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não agiu o acusado com acentuada culpabilidade. Por fim, como já afirmado, não existem elementos que permitam valorar negativamente sua conduta social ou personalidade.

Logo, todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, estão preenchidos. Em razão disto, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa, que fixo em 10 (dez) diárias, no piso legal. Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Pedro

Henrique do Carmo Fernandes, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida.

Expeça-se alvará de soltura.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA